

QUY CHẾ

**Phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau**
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Đối tượng áp dụng

- a) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu của công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục và yêu cầu quản lý nhà nước; công khai, minh bạch trong công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường an ninh, trật tự ổn định để tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

3. Hoạt động phối hợp cần tiến hành chủ động, thường xuyên, kịp thời, đảm bảo hiệu quả, không cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng và tuân thủ quy định pháp luật.

4. Việc phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, từng vụ việc phải căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp thống kê, rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin có liên quan đến các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau, quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của

Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo việc thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đúng theo quy định của pháp luật.

3. Thống kê, lập danh sách các cơ sở có biểu hiện phức tạp hoặc nghi vấn về an ninh, trật tự để có biện pháp quản lý chặt chẽ và thông báo cơ quan có liên quan để phối hợp kiểm tra, xử lý. Rà soát và buộc ngừng kinh doanh đối với những cơ sở kinh doanh không giấy phép; nghiêm cấm các cơ sở lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để hoạt động biến tướng, trá hình, tạo điều kiện cho tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động như mại dâm, ma túy, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác.

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

6. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép, đăng ký, quản lý; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

7. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, các cơ quan khác có trách nhiệm thường xuyên, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo; phân công đầu mối (lãnh đạo, chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp thông tin, số liệu định kỳ hằng năm hoặc đột xuất gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; kết quả công tác quản lý, các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, phạm vi quản lý của từng đơn vị.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 5. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

2. Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phân cấp quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan; thực hiện công tác hậu kiểm các điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; kiểm tra, theo dõi việc khắc phục, bổ sung các điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở chưa đảm bảo điều kiện theo quy định.

3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, thống kê các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

4. Chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (trừ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ) và hướng dẫn cơ sở kinh doanh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

5. Phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

6. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo phân cấp tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

8. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Chỉ đạo giải quyết việc đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Chủ động rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định.

2. Yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại Điều 206 và Điều 212 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15.

3. Phối hợp với Công an tỉnh dự toán, quyết toán kinh phí để duy trì hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chấp hành đúng các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. Chủ động rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện và phạm vi được hành nghề đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chuyên ngành văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thuộc lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chấp hành đúng các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. Chủ động rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định.

2. Định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau, Đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm

của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo những điều kiện kinh doanh theo quy định.

4. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các cơ sở đã được xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở lợi dụng kinh doanh dịch vụ lưu trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Theo chức năng, nhiệm vụ của ngành thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trong các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo đúng quy định. Chủ động rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Phối hợp với Công an tỉnh rà soát các cơ sở kinh doanh khí, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh tiền chất thuốc nổ, kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, kinh doanh dịch vụ nổ mìn (nếu có) trên địa bàn để theo dõi, quản lý; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành đúng các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. Chủ động rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành khác có liên quan

1. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; rà soát, cung cấp, trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành có liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan mình quản lý.

2. Phối hợp Công an tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh có liên quan đến sở, ban, ngành mình quản lý theo thẩm quyền.

3. Kiến nghị, đề xuất, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường

1. Quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân có ý thức chấp hành quy định pháp luật, đồng thời, tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến hoạt động của các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.

3. Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan sau khi được cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh; đồng thời phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với cơ quan Công an cùng cấp khi cấp, thu hồi giấy đăng ký hộ kinh doanh để phối hợp trong công tác quản lý.

4. Chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định, điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo phân cấp tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Trường hợp phát hiện những vi phạm trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc lợi dụng hoạt động này để vi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý thì chủ động xử lý theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định. Nếu vi phạm vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

Tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP, Nghị định số 58/2026/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; việc lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Chế độ thông tin báo cáo

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phổ biến Quy chế này đến cơ quan, đơn vị trực thuộc, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước 15/11) báo cáo tình hình, kết quả cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, kết quả xử lý vi phạm hành chính các cơ sở ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng quản lý của mỗi cơ quan về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Công an tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.